



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/222/2023, 8/516/2022, 8/493/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

תובעים	בתיק: 8/493/2022	1	פוקס טל רש"י 14, דירה 1, חיפה טל: 050-5065538 דוא"ל: talfuchs64@gmail.com טל: 050-5065538
		2	פוקס שרביט איילה ענת רש"י 14, דירה 1, חיפה טל: 050-5065538 דוא"ל: talfuchs64@gmail.com
נגד			
נתבעים		1	פרייברט דוד-דמיטרי
		2	פרייברט ראיסה
באמצעות ב"כ: עו"ד שחר לוינזון ו/או אלי הירש ואח' שד' הפלי"ם 5, ת"ד 2233, חיפה 3309508 טל: 04-8556633, פקס: 04-8556634			
תובעים	בתיק: 8/516/2022	1	פוקס טל רש"י 14, דירה 1, חיפה טל: 050-5065538 דוא"ל: talfuchs64@gmail.com
		2	פוקס שרביט איילה ענת רש"י 14, דירה 1, חיפה טל: 050-5065538 דוא"ל: talfuchs64@gmail.com
נגד			



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/222/2023, 8/516/2022, 8/493/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נתבעים

1
מרקובסקי ולדימיר
רש"י 14, דירה 3, חיפה
טל': 052-6899656
דוא"ל: vlamar@inter.net.il
טל': 052-6899656

2
יעקובלב ליודמילה
רש"י 14, דירה 3, חיפה
טל': 052-6899656

פסק דין

1. עסקינן בשתי תביעות שאוחדו לתיק אחד. תביעה הראשונה שמספרה 8/493/22 (להלן: "התביעה הראשונה") בה עתרו התובעים לחיוב הנתבעים (להלן: "פרייברט") להרוס בנייה שהוסיפו בדירתם ולהשיב את גג המבנה לקדמותו כפי שמופיע בצו רישום הבית המשותף. בתביעה השנייה שמספרה 8/516/22 (להלן: "התביעה השנייה") עתרו התובעים לחיוב הנתבעים (להלן: "מרקובסקי") להרוס תוספת בנייה שביצעו בדירתם ולהשיב את המצב לקדמותו, ובכלל זאת לסגור דלת וחלון אשר נפרצו מדירתם החוצה ולפנות ערמות פסולת בנייה מהרכוש המשותף. כן נתבקש ליתן צו מניעה קבוע האוסר על מרקובסקי לעשות שימוש ייחודי ברכוש המשותף או לבצע עבודות ולהתקין מתקנים בשטח זה.

2. הבית מושא ההליך נמצא ברח' רש"י 14, חיפה, ומזוהה כחלקה 331 בגוש 10809 (להלן: "הבית/הבית המשותף"). הצדדים להליך הם בעלים של דירות בבית.

תמצית טענות התביעה בתביעה הראשונה –

3. הנתבעים הרחיבו והגדילו את דירתם באופן ניכר על ידי סגירת המרפסות הפתוחות בדירתם, מבלי שקיבלו לכך היתר בנייה והסכמות בעלי הדירות בבית. עבודות אלו בוצעו במועד שאינו ידוע ובטרם רכשו התובעים את דירתם.

4. בצו רישום הבית המשותף נרשם כי הגג המצוי מעל הדירה שבבעלות פרייברט צמוד ליחידה זו ושטחו 101.70 מ"ר. בנסח הרישום רשום כי שטח דירת פרייברט הוא 70.70 מ"ר. בפועל, שטח הגג המצוי מעל דירת פרייברט כיום עומד על 134.84 מ"ר. הפער בין גודל הגג לבין שטח הדירה הרשום מעיד על כך שהמרפסות בדירת פרייברט נסגרו בזמן לא ידוע על ידם.

5. בדירת פרייברט נפרצו חלונות ונפגעה חזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית כפי שהייתה בעת גמר הבנייה.

6. הפעולות המפורטות טעונות הסכמת רוב בעלי הדירות בבית, ואין די בהיעדר התנגדות או בהסכמה משתמעת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/493/2022, 8/516/2022, 8/222/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תמצית טענות ההגנה בתביעה הראשונה –

7. תביעת התובעים מהווה שימוש לרעה בהליכי משפט. התביעה הוגשה על מנת להלך אימים על פרייברט ולהפעיל עליהם לחץ לחזור בהם מתביעה שהגישו כנגד התובעים בהליך קודם שהתנהל בין הצדדים, שעניינה היה הסגת גבול של התובעים ברכוש המשותף. תביעה זו מהווה הליך משפטי חמישי בו נקטו התובעים כנגד מי מבעלי הדירות בבית במהלך השנה שחלפה מאז רכשו את דירתם.
8. גג הבית הוא הגג המקורי ולא בוצעה על ידי פרייברט כל פגיעה בחזונו החיצונית של הבית כפי שהייתה בעת גמר הבנייה.
9. התובעים לא הרימו את נטל ההוכחה המוטל עליהם להוכיח כי דירת פרייברט הורחבה. לכך יש להוסיף את העובדה שבמועד בו רכשו התובעים את דירתם בשנת 2021 מצב הבית היה כפי שהוא כיום ולא השתנה.
10. כפי שעולה מחוות דעת אדריכל שהגישו פרייברט, במועד בו תוכנן הבית לא הייתה קיימת הבחנה בין מרפסת מקורה למרפסת שאינה מקורה, ושטחי כל המרפסות בבית לא נספרו בשטחי הבנייה. העובדה ששטח הגג המצוי מעל המרפסות לא נכלל בחישוב השטחים של הגג שהוצמד היא פועל יוצא של שיטת חישוב שטחים שהייתה נהוגה בישראל טרם התקנת תקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתוכנית ובהיתרים) תשנ"ב-1992, ואינה מעידה על ביצוע בנייה לא חוקית.
11. כפי שעולה מתצלומי אוויר משנת 1964, גג הבית זהה לגג כפי שהוא היום. דירת פרייברט תואמת את היתרי הבנייה ואת מסמכי רישום הבית המשותף.
12. אפילו יימצא כי המרפסות בדירת פרייברט נסגרו, והדבר מוכחש, הרי שיש לראות את התובעים כמסכימים קונסטרוקטיבית לסגירה זו, כאמור בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") וזאת לאחר שהם סגרו את המרפסות הפתוחות בדירתם.

תמצית טענות התביעה בתביעה השנייה –

13. מרקובסקי ביצעו תוספת בנייה בדירתם בהסתמך על היתר בנייה שהתקבל ביחס לתוכנית בניה אשר עולה חשד כי הועתקו לתוכה חתימות בעלי הדירות בבית מתוכנית אחרת, ותוך כדי ביצוע בנייה החורגת מהיתר הבנייה שניתן.
14. מרקובסקי השתלטו על שטחים משותפים אותם ניכסו לעצמם ופרצו דלת וחלון בדירתם אל עבר הרכוש המשותף. בסמוך לדלת ולחלון אלו בנו רחבת דק מרוצפת בגודל של כ-22 מ"ר ברכוש המשותף והתקינו שם תשתיות חשמל ומים. בנייה זו מונעת מעבר בין חלקיו השונים של הרכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/493/2022, 8/516/2022, 8/222/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. מרקובסקי משתמשים ברחבה המרוצפת כבשלהם ואף מניחים שם דרך קבע חפצים אישיים.
 16. מרקובסקי בנו ממ"ד תוך יצירת מחסן פרטי בבסיסו. מחסן זה משמש אותם באופן בלעדי, ללא שקיבלו לכך את הסכמות כל בעלי הדירות בבית. מדובר בשטח משותף בו לא היו רשאים ליטול שימוש באופן ייחודי ללא קבלת הסכמת כלל בעלי הדירות בבית. הסכמות יתר בעלי הדירות בבית על גבי הבקשה להיתר בנייה מתייחסות לבניית הממ"ד בלבד, ואינן כוללות מתן רשות לעשיית שימוש ייחודי באותו מחסן.
 17. במהלך הבנייה שביצעו מרקובסקי נדרשה חפירה משמעותית לצורך יציקת יסודות. ערמות העפר ופסולת הבניין שנחפרו לצורך זה פוזרו או הושארו בשטח המשותף ויש להורות למרקובסקי לסלקן.
- תמצית טענות ההגנה בתביעה השנייה -**
18. הבנייה שבוצעה בדירת מרקובסקי בשנת 2019 נעשתה בהתאם להיתר בנייה ולהסכמות של ארבעה מחמישה בעלי דירות בבית המהווים 83% מבעלי הדירות. הסכמות בעלי הדירות בבית מתנוססות על תוכנית הבנייה שהוגשה למוסדות התכנון.
 19. החשדות שמעלים התובעים ביחס לחתימות בעלי הדירות בבית על גבי תוכנית הבנייה של מרקובסקי הן חשדות שקריות שאינן נתמכות בחוות דעת כלשהי.
 20. בתוכנית הבנייה שהגישו מרקובסקי הודגם החלל בבסיס רגלי הממ"ד. אמנם גובהו שם הוערך בכ- 150 ס"מ, אך מדובר בהערכה בלבד, והגובה האמיתי נקבע בשטח בעת ביצוע החפירות והוא עומד על כ- 170 ס"מ.
 21. יציקת רחבה והתקנת דק ברכוש המשותף אינן מהוות תפיסת חזקה ייחודית של מרקובסקי ברכוש המשותף, שכן מדובר בשטח פתוח לכל בעלי הדירות בבית אשר יכולים לעשות בו שימוש בכל עת.
 22. מרקובסקי לא התקינו תשתית חשמל באזור המשטח המרוצף, ותשתית המים שקיימת שם היא תשתית המים המקורית המובילה מים לדירת מרקובסקי.
 23. מרקובסקי לא פרצו דלת וחלון בדירתם. הללו היו קיימים כבר במועד בו רכשו את דירתם (בשנת 2009).
 24. לאחר סיום בניית הממ"ד פינו מרקובסקי את כל פסולת הבנייה ולא הותירו פסולת כלשהי בתחום החלקה.

ההליכים בתיק -



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/493/2022, 8/516/2022, 8/222/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. בהתאם להחלטה מיום 3.4.2023 אוחדו התביעה הראשונה והתביעה השנייה לתיק אחד ונקבע כי יוגשו תצהירי עדות ראשית במאוחד בשני התיקים.

26. התובע 1 הגיש תצהירי עדות ראשית מטעמו, ומטעם הנתבעים הוגשו תצהירי עדות ראשית של מרקובסקי ולדימיר, הנתבע בתביעה השנייה, ושל טלי הניה פרייברט ברקוביץ', בתם של פרייברט הם הנתבעים בתביעה הראשונה. פרייברט גם הגישו חוות דעת אדריכלית של האדריכלית הדס אברמוביץ'.

27. ביום 4.6.2023 התקיים דיון הוכחות במהלכו נחקרו כלל העדים וכן נחקרה עורכת חוות הדעת מטעם פרייברט.

28. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב, וכעת נותר לי להכריע בשאלות שבמחלוקת.

דיון והכרעה –

29. אקדים ואציין כי מצאתי לדחות את התביעה כנגד פרייברט ולקבל באופן חלקי את התביעה כנגד מרקובסקי. הכול כפי שיפורט להלן.

30. בבחינת למעלה מהדרוש אתייחס לטענת התובעים, אשר חוזרת כחוט השני בכל ההליכים להם הם צד, ולפיה הגב' טלי הניה פרייברט ברקוביץ', בתם של פרייברט, מונתה לשמש כיו"ר הנציגות שלא כדין היות שאינה בעלת דירה בבית. לתמיכה בטענתם כי הדבר אינו חוקי, מפנים התובעים לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין. אלא שבתקנון המצוי בתוספת הראשונה לחוק המקרקעין נקבע בסעיף 14(א) כי: **"כל בעל דירה רשאי להשתתף באסיפה כללית ולהצביע בה בעצמו או על ידי בא-כוחו"**, ובלבד שכפי שנקבע בס"ק (ב) לאותו סעיף: **"בא כוח שנתמנה לייצג בעל דירה באסיפה הכללית יביא לפני הנציגות, סמוך לפתיחת האסיפה, כתב מינוי חתום בידי בעל הדירה שמינה אותו"**. לא נטען, וממילא לא הוכח, כי בתם של פרייברט לא מונתה כדין על ידי הוריה לייצגם באסיפה.

31. עיון בסעיף 15 לתקנון המצוי, שעניינו בחירת נציגות לבית משותף, מעלה כי הוא אינו מגביל רק בעלי דירות לשמש כחברי נציגות.

32. לאור האמור, טענה זו נדחית.

האם הגג הצמוד לדירת פרייברט הוגדל –

33. התובעים טענו כי פרייברט קירו את המרפסות בדירתם, בזמן שאינו ידוע, ללא היתר בנייה וללא הסכמות, ועל כן יש להורות להם להשיב את המצב לקדמותו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/493/2022, 8/516/2022, 8/222/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

34. התובעים מבססים את כל תביעתם נגד פרייברט על ספקולציות והשערות שנוגדות אצלם לאחר שעינו בנסח רישום הטאבו ובמסמכי רישום הבית המשותף ומצאו כי בעוד ששטח דירת פרייברט כ-70 מ"ר, הגג שהוצמד לדירתם עומד על 101.70 מ"ר והשטח בפועל הוא כ-134 מ"ר.
35. לטענתם, עיון בתיק הבניין בוועדה המקומית מעלה כי בתוכנית הבנייה המקורית של הבית חלק ממרפסות דירת פרייברט לא היו מקורות, ומכיוון שבפועל המרפסות מקורות, המסקנה המתבקשת היא שבזמן כלשהו קירו פרייברט את מרפסות דירתם ללא היתר וללא הסכמות.
36. עוד ביקשו התובעים לתמוך טענתם בדבר קירוי המרפסות שלא כדין על חוות דעת האדריכלית אברמוביץ', אשר הוגשה מטעם פרייברט, בה נקבע כי שטח הגג מעל דירת פרייברט עומד על כ-128.90 מ"ר, שהוא שטח גדול בכ-28.30 מ"ר משטח הגג שהוצמד לדירתם.
37. לשיטתם של התובעים, בניית הבית הושלמה בין השנים 1960-1961, הבית נרשם כבית משותף בשנת 1961, ובשנת 1962 הוגשה בקשה להיתר בגין שינויים שבוצעו עובר להגשתם. לדבריהם, אף בתוכנית השינויים המרפסות בדירת פרייברט אינן מקורות.
38. התובעים לא הביאו ולו ראשית ראיה לכך שבוצעה בנייה כלשהי בדירת פרייברט, וכי המרפסות בדירתם קורו על ידם או על ידי קודמיהם במרוצת השנים. המסקנה אליה הגיעו נסמכת כל כולה על השערות והסקת מסקנות שהן פועל יוצא של הפרשנות שהם נותנים להיתר הבנייה ולמסמכים משנות ה-60 המוקדמות.
39. התובעים טוענים כי מתצלומי האוויר שהוגשו לתיק עולה כי בסוף שנות ה-60 כלל הגג מרזבים, בעוד שכיום אין מרזבים כלל בכל היקף הבנייה וההרחבה בגג "דבר המצביע אף הוא על השינויים שבוצעו בגג במהלך השנים" (ראו סעיף 6.23 לתצהיר התובע), אלא שעובדת היעדרם כיום של מרזבים, שהיו קיימים בגג, אינה מלמדת על כך שהגג גם הוגדל או שהמרפסות בדירת פרייברט קורו.
40. גם מחוות דעת האדריכלית אברמוביץ' עולים דברים אחרים מאלו שביקשו התובעים ללמד. האדריכלית מצרפת בעמ' 4 לחוות הדעת תצלום אוויר מיום 22.5.64 אשר מדגים את קונטור הגג של הבית מושא ההליך. לדברי האדריכלית הגג בתצורתו הנוכחית זהה לגג המופיע באותו תצלום אוויר, מה שמעיד על כך שלמצער משנת 1964 הגג לא השתנה. עוד עולה מחוות דעתה, כי במועד בו נבנה הבית ונרשם כבית משותף כל שטחי המרפסות, בין מקורות ובין שאינן מקורות, לא נספרו בשטחי הבנייה מה שגורם לפערים בין שטח הגג המוצמד, לשטח הדירה הרשום לשטח הבנוי בפועל. עוד מציינת עורכת חוות הדעת כי "לאור אחידות הגג (נבנה כמקשה אחת), סביר להניח כי נבנה כך במקור" (עמ' 3 סעיף 1 לחוות הדעת). טענותיה ומסקנותיה אלו של האדריכלית לא הוכחו ולא הופרכו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/493/2022, 8/516/2022, 8/222/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

41. עוד צוין בחוות דעת האדריכלית אברמוביץ' כי "המרפסת בחזית תחומה בתריסים נגררים, ולפי הסגנון, החומר וגילם – סביר להניח שמוקמו כבר בשנות ה-60" (עמ' 3 סעיף 1 לחוות הדעת). התובעים מתייחסים בהרחבה לסוג ולסגנון של המרפסות בדירת פרייברט בסעיפים 6.26-6.27 לתצהיר התובע, אלא שסוג הסגירה: חלונות זכוכית או תריס חשמלי או תריסי רפרפת או תריסים נגררים אינם רלבנטיים להליך, שכן לא התבקש כל סעד המורה על הסרתם של אותם חלונות או תריסים, אלא התבקש בכתב התביעה רק "להשיב את גג המבנה למצבו, גודלו וצורתו המקוריים". לא התבקש כל סעד המורה על הסרת סגירה אנכית למרפסות, ככל שנעשתה.

42. האדריכלית מסבירה את ההבדלים שבין השטח הרשום של הגג, כפי שנרשם והוצמד במסגרת רישום הבית המשותף, לבין השטחים שנרשמו בהתאם לדיני התכנון, בקיומם של הבדלים בין שיטת החישוב לפי דיני התכנון הבנייה, הנהוגה בבקשות להיתרי בנייה, לבין שיטת החישוב לצורך רישום בית משותף. מחוות דעתה עולה כי בעוד שבהתאם לדיני התכנון לא חושבו שטחים שאינם מקורים (למעט מקרים יוצאי דופן), הללו נספרים לצורך רישום הבית המשותף. לשיטתה, שיטת חישוב השטחים בהתאם לדיני התכנון השתנתה בתקנות התכנון והבנייה (חישוב שטחים ואחוזי בנייה בתוכניות ובהיתרים), תשנ"ב-1992, לרבות ביחס לאופן חישוב שטחים בבתי משותפים. בעמ' 7 לחוות דעתה מציינת האדריכלית כי בשנות ה-60 נספרו בבקשות להיתרי בנייה שהוגשו בעיר חיפה רק חללים סגורים בקירות, ואילו מרפסות לא מקורות או מקורות שאינן סגורות בקירות, לא נספרו בשטחי הבנייה.

43. עוד מציינת האדריכלית כי בביקור שערכה בדירת פרייברט מצאה כי המעטפת המקורית של הדירה לא נהרסה, ולאחריה מצויות המרפסות שממשיכות לתפקד כמרפסות ולא סופחו לדירה. טענתה זו לא הוכחה ולא הופרכה. גם התמונות שצורפו בעמ' 8 לחוות דעתה מאששות טענתה זו כי מעטפת דירת פרייברט נותרה שלמה ולאחריה קיימים פתחים המובילים לאותן מרפסות.

44. האדריכלית מסכמת בעמ' 13 סעיף 1 לחוות דעתה כי "הגג הקיים היום – זהה לגג ההיסטורי שתועד בצילום אוויר מ-1964. זו אינה בנייה חדשה, והיא סמוכה מאוד למועד הקמת המבנה". בסעיף 2 לחוות דעתה קובעת האדריכלית כי קונטור הגג זהה לקונטור הדירה המקורית, על מרפסותיה, כפי שהללו מופיעים בהיתר הבנייה ובתשריט רישום הבית המשותף.

45. גם בחקירתה הנגדית חזרה האדריכלית על עמדתה כי המרפסות בדירת פרייברט נותרו כפי שהיו בעת גמר הבנייה. בעמ' 6 לפרוטוקול שורות 38-41 מציינת האדריכלית "המדד שלי למרפסות זה מעטפת הדירה ממשיכה להתקיים כן או לא והאם נעשו שינויים בפתחים, והאם נבנו קירות כפי שנבנו אצלך למשל בחזית הבניין. אם הם מיקמו כאן אופניים או סולם או



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/493/2022, 8/516/2022, 8/222/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

עמדת מחשב זה לא סותר את העובדה שזה ממשיך להתקיים כמרפסת. אני משיבה, כן זה מרפסת."

46. התובעים לא טרחו להביא חוות דעת מטעמם, ועל כן לא נסתרה חוות דעתה של האדריכלית מטעם פרייברט.

47. סיכום האמור, מביא אותי למסקנה כי מדובר על ספקולציות והשערות של התובעים שלא הוכחו, ואף לא הובאה ראשית ראיה לכך שפרייברט הגדילו את הגג מעל דירתם.

48. למקרא הטענות, למשמע העדים ולאחר שעיינתי בתמונות שהוגשו לי, לרבות נספחים 7-8 לתצהיר בתם של פרייברט, המדגימים גג זהה לגג כפי שהוא היום, התרשמתי כי התביעה נועדה לנגח תביעה קודמת שהגישו פרייברט כנגד התובעים בגין הסגות גבול שביצעו התובעים, בגין חלקן אף ניתן על ידי פסק דין שהורה על השבת המצב לקדמותו.

49. לאור האמור, התביעה כנגד פרייברט נדחת.

התביעה השנייה –

50. התובע מציין בסעיפים 5.1-5.4 לתצהיר עדותו הראשית כי פריצת הדלת והחלון בדירת מרקובסקי ויציקת המשטח נעשו במועד שאינו ידוע לו, טרם שרכשו התובעים את דירתם, ללא כל היתר וללא הסכמות. לטענתו, אין מדובר בשינויים ברכוש המשותף כי אם בנטילת חלקים מהרכוש המשותף המחייבים הסכמת כל בעלי הדירות בבית. לטענתו, היות שנדרשת הסכמת כל בעלי הדירות בבית לביצועם, לא ניתן להכשירם בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב קולות לאשרם.

חתימות מזויפות על תוכנית היתר הבניה-

51. התובעים העלו גם טענה ביחס לחתימות המתנוססות על הבקשה להיתר בנייה של מרקובסקי לטענתם, חתימות אלו זויפו/הושתלו שלא כדין על גבי התוכנית.

52. ההשערה בדבר זיוף החתימות טוב היה אילולא נטענה, שכן למעט ניסיון הכפשה של מרקובסקי אין בה דבר. לו היו רוצים התובעים להוכיח כי חתימות אלו זויפו, צריכים היו להתכבד ולהזמין לעדות את אלו שחתמו על התוכנית על מנת שיתמכו באמור. התובעים לא עשו כן, והסתפקו בזריקת טענות אלו לחלל האויר ללא שהביאו ולו ראשית ראיה לשימוש שלא כדין שעשו מרקובסקי בחתימות שניתנו להם על גבי תוכנית אחת להגשה בתוכנית אחרת.

פתיחת דלת וחלון בדירת מרקובסקי ובניית משטח דק ברכוש המשותף –

53. אין מחלוקת על כך שבדירת מרקובסקי נפתחו דלת וחלון הפונים לכיוון צפון ואין מחלוקת על כך שמרקובסקי בנו משטח דק ברכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/493/2022, 8/516/2022, 8/222/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

54. בביקור במקום שקיימתי במסגרת ההליך הקודם שנוהל בין הצדדים התרשמתי כי משטח הדק שהותקן ברכוש המשותף פתוח לכל ואינו מהווה תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף. לאור האמור, עסקינן בשינויים שבוצעו ברכוש המשותף ולא בהוצאת חלקים מהרכוש המשותף לצורך הצמדתם לדירה. גם פתיחת חלון ודלת בדירת מרקובסקי מהווים שינויים ברכוש המשותף.

55. שעה שמדובר על שינויים שבוצעו ברכוש המשותף, חלה עליהם הוראת סעיף 2(א) לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין הקובע כי:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לעניין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזונו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבנייה."

56. לאור הוראת הסעיף, פעלו פרייברט ומרקובסקי לכינוס אסיפה כללית בבית אשר על סדר יומה יעמדו השינויים שבוצעו על ידם ברכוש המשותף.

57. באסיפה הכללית שהתקיימה ביום 10.4.23 בנוכחות כל בעלי הדירות בבית, למעט התובעים, התקבלה החלטה בהסכמת כל הנוכחים לאשרור הדלת, החלון ומשטח הדק שבנו מרקובסקי בחזית הצפונית של דירתם. לאסיפה התייצבו ארבעה מחמישה בעלי דירות בבית וכולם הצביעו בעד אישור השינויים בדיעבד. פרוטוקול האסיפה צורף כנספח 14 לתצהיר הגב' ברקוביץ' פרייברט.

58. אישורה בדיעבד של האסיפה הכללית יכול לרפא את הפגם שבאי קבלת הסכמתה של האסיפה הכללית מראש, כנדרש בסעיף 2(א) לתקנון המצוי. וכבר נקבע בע"א 93/84 שלמה קדמי נ' יערי קווינן, פ"ד מ(1), 724, 727-728 (1986): **"...אמנם מי שמבצע שינוי בדירתו באופן המצריך קבלת הסכמה מתאימה ולא קיבלה מראש, מפר על-ידי כך את הוראות התקנון ובכך הוא מסכן למעשה את השקעתו שכן צפוי הוא לצו נגדי להחזרת המצב לקדמותו. ברם, לא כל הפרת התקנון גוררת עמה בהכרח סנקציה של מתן צו כזה והוא המקרה כאן. כי מה טעם במתן צו כזה, שאפילו אם יבוצע ניתן יהיה לחזור על המעשה ששימש עילה למתן הצו והפעם על סמך הסכמה שהפכה מרטוראקטיבית להסכמה מראש."**

וראו גם איזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, בעמ' 101: **"האסיפה הכללית סוברנית להחליט על שימוש שיעשה ברכוש המשותף והיא רשאית להחליט למפרע על הסכמתה לשימוש מיוחד ברכוש המשותף"**, וכן ראו עש"א (מחוזי חיפה) 30273-06-10 אטיה-נדב נ' גרוס (נבו, 2.11.10), שם הורה בית המשפט למשיב לנקוט בכינוס



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/493/2022, 8/516/2022, 8/222/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אסיפה כללית לצורך קבלת החלטה שהיה צריך לקבלה טרם שביצע את העבודה, על מנת להכשירה בדיעבד.

59. אמור מעתה, משהוסמכה האסיפה הכללית להתיר את הפגיעה מראש, ממילא מוסמכת היא גם להתירה אחרי מעשה.

60. לאור האמור, מצאתי לדחות את תביעת התובעים ככל שהיא מתייחסת לשינויים אלו.

המחסן בבסיס הממ"ד –

61. מרקובסקי העיד כי הרצפה שנבנתה בבסיס הממ"ד וכן הקירות שנבנו תחת הממ"ד היו מחויבי המציאות בשל העובדה שהרצפה מהווה יסוד של הממ"ד והקירות נדרשים לצורך בניית הממ"ד, ראו עדותו בעמ' 11 לפרוטוקול שורות 22-27. עדותו זו לא הוכחה ולא הופרכה והייתה אמינה עלי.

62. מהתמונה שצורפה כנספח י"א לתביעה השנייה עולה כי תחת בסיס הממ"ד נוצר חלל גדול והוא תחום בקירות במרבית עבריו (לממ"ד תקני נדרשים למצער 70% קירות). בפתח שנוותר בעת הבניה של בסיס הממ"ד, אשר פונה לכיוון משטח הדק שבנו מרקובסקי, התקינו מרקובסקי תריס גלילה אשר תוחם את בסיס הממ"ד ומאפשר להם לעשות בו שימוש ייחודי כמחסן.

63. סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין אשר הוחל על הבית דרך סעיף 77ב לחוק המקרקעין קובע את שיעור ההסכמות הנדרש לצורך הרחבת דירה כדלהלן:

"71. (א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".

64. שיעור ההסכמות המופחת שנקבע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין חל, כאמור, רק על בניה שמטרתה "הרחבת אותה דירה", ועל כן נדרש להוכיח כי מתקיימים שני התנאים שנקבעו בסעיף ההגדרות, והם: שמדובר על "הגדלה של שטח דירה קיימת", ושניתן לה היתר בניה או שהוכח כי ניתן לקבל לגביה היתר בניה. אבחן להלן האם שני תנאים אלו מתקיימים.

65. ההלכה הפסוקה פירשה את המונח "הרחבה" שבסעיף 71ב לחוק המקרקעין כתוספת בנייה שמטרתה הקלה על מצוקת הדיור, אך יחד עם זאת נקבע כי נדרש כי אותה תוספת בנייה תהא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/493/2022, 8/516/2022, 8/222/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בסמיכות פיסית לדירה. ראו קביעת בית המשפט ברע"א 1462-10 עטייה נ' שגיא בפסקה 19 (נבו, 02.08.2012) בעניין:

"הדרישה לסמיכות פיסית בין הדירה לבין הבנייה שעתידה להרחיב אותה היא להשקפתי נקודת האיזון הנכונה, ומביאה לפרשנות שיש בה כדי להגשים את עיקר תכליתו של התיקון (הקלת צפיפות הדיוור), תוך מזעור הפגיעה בזכויות הקניין של המיעוט ברכוש המשותף. זאת נוכח השיקול הפרשני הנוסף שעליו עמדנו שלפיו הכלל ביחס לדרישת הסכמת כלל הדיירים להצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית נותר בעינו".

וכן נקבע בהמשך פסק הדין-

"אין לשלול את הטענה שבניית מחסן- אפילו זה אינו בסמיכות פיסית לדירה- מאפשרת לפנות ממנה מיטלטלין ובכך להקל על הצפיפות בדירה. ברם, הדרישה לסמיכות פיסית בין הדירה לבין הבנייה שעתידה להרחיב אותה היא להשקפתי נקודת האיזון הנכונה, ומביאה לפרשנות שיש בה כדי להגשים את עיקר תכליתו של התיקון (הקלת צפיפות דיוור), תוך מזעור הפגיעה בזכויות הקניין של המיעוט ברכוש המשותף".

66. בספרות נקבע כי תנאי לכך שהבניה תיחשב הרחבה הוא שהבניה תהא מתוך דירת המבקש-

"כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה . . . אנכית, כגון, בנייה על גג הבית, שהוא רכוש משותף וחיבור התוספת שנבנתה לדירה שמתחתיה . . . אופקית, כגון, בניית מרפסת או סגירתה. התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש" (איזנשטיין, עמ' 223) (ההדגשה שלי, י"ל).

67. לא נטען וממילא לא הוכח כי קיים חיבור פיזי בין דירת מרקובסקי לבין החלל המצוי תחת הממ"ד שהוסף לדירתו באופן שניתן יהיה לראות באותו חלל שנסגר המשך טבעי של הדירה.

68. לאחר שמרקובסקי נשאלו בדיונים שהתקיימו לפניי למקור זכותם לעשיית שימוש ייחודי בשטח בסיס הממ"ד, פעלו מרקובסקי ופרייברט לכינוסה של אסיפה כללית שעל סדר יומה יעמוד נושא הצמדת המחסן המצוי בבסיס רגלי הממ"ד למשפחת מרקובסקי, ושלחו על כך הזמנה לכל בעלי הדירות בבית. כל בעלי הדירות בבית למעט התובעים התייצבו לאסיפה הכללית, לאחר שנדחתה בקשת התובעים לשינוי מועד האסיפה הכללית. במועד האסיפה הצביעו כל הנוכחים בעד הצמדת שטח המחסן בבסיס רגלי הממ"ד לדירת מרקובסקי.

69. ואולם, סגירת השטח בבסיס הממ"ד ועשיית שימוש ייחודי בו ע"י מרקובסקי מהווה תפיסת חזקה ייחודית בשטח משותף אשר בהתאם להוראת סעיף 62(א) לחוק המקרקעין מהווה "הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית" לה נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות בבית כאמור בסעיף 62 לחוק המקרקעין, ולא ניתן להכשירה באמצעות קבלת הסכמת האסיפה הכללית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/493/2022, 8/516/2022, 8/222/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

70. גם הסכמת בעלי הדירות בבית על גבי הבקשה להיתר בניה אין בה די. ראשית, מהטעם שהדגמת אותו חלל בתוכנית הבקשה להיתר בניה אינה מצביעה על כך שבעלי הדירות התכוונו לתת למרקובסקי זכות שימוש ייחודי באותו חלל. שנית, מהטעם שעל הבקשה חתומים רק ארבעה מחמישה בעלי דירות בבית ולצורך מתן זכות שימוש ייחודי למרקובסקי בשטח זה נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית שכן, בעוד שלצורך בניית ממ"ד די בהסכמת 60% מבעלי הדירות בבית, לקבלת חזקה ייחודית בשטח חלל/מחסן נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית.

71. לאור האמור, והיות שמדובר ברכוש משותף, אני מורה לפרייברט לפעול לכינוסה של אסיפה כללית, בתוך 21 יום מיום קבלת פסק הדין, אשר על סדר יומה יעמוד דיון בשאלה כיצד מבקשים בעלי הדירות בבית לעשות שימוש בשטח המשותף שנוצר תחת רגלי הממ"ד, האם באמצעות הסרת התריס שהתקינו מרקובסקי באופן שהשטח הנמצא בבסיס רגלי הממ"ד יהפוך לשטח פתוח המשמש כרכוש משותף, או באמצעות הותרת השטח בבסיס רגלי הממ"ד תחום, שאז יבצעו מרקובסקי, על חשבונם, התאמות שיאפשרו מסירת מפתח/שלט לדלת/תריס הסוגרים שטח זה לכל בעלי הדירות בבית אשר יהיו רשאים לעשות שימוש דומה באותו שטח.

72. ככל שתתקבל החלטה המורה על ביצוע התאמות ומסירת מפתח שלט, יפעלו מרקובסקי בתוך 30 יום מיום קבלת ההחלטה לביצועם על חשבונם. לא תתקבל החלטה כאמור, אני מורה למרקובסקי לפרק בתוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין את תריס הגלילה שהתקינו כמודגם בנספח י"א לתביעה השנייה ולהותיר את השטח פתוח.

פסולת בניין –

73. מרקובסקי טען בעדותו כי במקום קיימת כיום רק אדמת גן טבעית ולא קיימת במקום פסולת בנייה, ראו עדותו בעמ' 10 לפרוטוקול שורות 23 ואילך. עדותו זו לא הופרכה.

74. בביקור שערכתי במקום לא התרשמתי כי פוזרה פסולת בניין ברכוש המשותף, וככל שפוזרה כי הוסרה טרם הביקור במקום.

75. גם בתמונות אליהם הפנו הצדדים לא נצפתה פסולת בניין המפוזרת ברכוש המשותף. אם הייתה מפוזרת פסולת בניין ברכוש המשותף כתוצאה מעבודות שביצעו מרקובסקי, הרי שזו פונתה או נטמעה באדמה המצויה בתחום החלקה.

76. לאור האמור, התביעה לפינוי פסולת בניין נדחית.

הנחת מיטלטלין על משטח הדק-

77. בעדותו הראשית של מרקובסקי העיד הלה כי הוא מניח מיטלטלין על משטח הדק בעת עשיית שימוש בדק, אך מחזיר אותם לתוך דירתו מיד בגמר השימוש. לגבי הכיסאות והשולחן שהוצבו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/493/2022, 8/516/2022, 8/222/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

על גבי משטח הדק העיד מרקובסקי כי הללו הוצבו בידי קודמיו והם נועדו לשמש את כלל בעלי הדירות בבית. לטענתו, התובעים הציבו שולחן ושני ספסלים בחלק המזרחי של החצר ושולחן וכיסאות בחלק המערבי של החצר, ועל כן, טענתם בעניין מהווה חוסר תום לב, ראו עדותו בסעיפים 23-25 לתצהיר עדותו הראשית.

78. משאין מחלוקת כי הרחבה ומשטח הדק המצויים בסמוך לדירת מרקובסקי מהווים רכוש משותף לכלל בעלי הדירות בבית, הרי שלכולם קיימת הזכות לעשיית שימוש דומה באותה רחבה. לאור האמור, מרקובסקי אינם רשאים להציב שם מיטלטלין דרך קבע. יחד עם זאת, לא נסתרה טענת מרקובסקי כי התמונות שהוגשו על ידי התובעים, המדגימות חפצים שהציבו ברכוש המשותף, משקפות זמנים בהם עשו שימוש ברכוש המשותף, והללו נאספו בסמוך לאחר גמר עשיית השימוש בחצר.

79. לגבי השולחן והכיסאות, לא מצאתי להורות על פינויים מהרכוש המשותף מהטעמים הבאים: ראשית, נטען ולא הוכחש כי התובעים בעצמם מציבים שולחן וכיסאות ברכוש המשותף. שנית, לא נסתרה טענת מרקובסקי כי הללו הוצבו ברכוש המשותף על ידי הבעלים הקודמים של הדירה, הם אינם רכושם, ואין כל מניעה לכך שכל בעלי הדירות בבית יעשו בהם שימוש מעת לעת.

80. אין באמור כדי לפגוע באפשרות האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית להחליט על פינויים של השולחן והכיסאות מהרכוש המשותף בכל עת.

סוף דבר –

81. התביעה כנגד פרייברט נדחית.

82. מרבית התביעה כנגד מרקובסקי נדחית למעט חיובם של מרקובסקי להשיב את שטח החלל לרכוש המשותף כמפורט בסעיפים 70-71 לעיל.

83. באשר להוצאות המשפט, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

84. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/493/2022, 8/516/2022, 8/222/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

85. בתקנה 155 לתקנות נקבע:

"155. (א) בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך.

סכום הוצאות משפט יהיה צירופם של כל ההוצאות שהוצאו בעין ושנדרשו להליך כפי שיורה בית המשפט.

השופט שנתן את ההחלטה יורה על הוצאות המשפט, זולת אם הדבר נבצר ממנו."

86. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, ולאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לכך שפרייברט היו מיוצגים ומרקובסקי לא, ולגובה שכר הטרחה ששילמו פרייברט שהינו עולה על המקובל, מצאתי לחייב את התובעים, יחד ולחוד, בהוצאות משפט לטובת פרייברט בסך כולל של 24,700 ₪ לפי הפירוט הבא: שכר טרחת עו"ד בסך של 13,000 ₪ ושכר טרחת האדריכלית, לרבות בגין התייצבותה לעדות, בסך של 11,700 ₪. אני מוצאת לחייב את התובעים, יחד ולחוד, בהוצאות משפט לטובת מרקובסקי בגין שכר בטלה עבור התייצבותו לדיונים בסך של 1,500 ₪.

סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

העתק יישלח לצדדים.
ניתן היום, ג' באדר א', תשפ"ד (12.2.2024), בהעדר הצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין